

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 169/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นายสมชาย งอกชัยภูมิ

จำเลย

นายยศ หงษ์ดำ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบัวสงหรือบัวโสง หงษ์ดำ ที่ 2 ผู้ขอ

ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 29 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7(5),26 วรรคแรก,76 วรรคสอง,102 ฯลฯพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4,7,72 วรรคสอง ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32,91 ฯลฯ ฐานมีกัญชาเพื่อจำหน่ายจำคุก 2 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ
ครอง ปรับ 600 บาทรวมจำคุก 2 ปี และปรับ 600 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี และปรับ 300 บาท ฯลฯ
จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง

อุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 23)

ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>